

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 550/2530

บริษัทไอโคโนประเทศไทย จำกัด

โจทก์

นางปวยเจ็ก จันทร์เจริญ

จำเลย

บริษัทไอโคโนประเทศไทย จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39

ความว่า คดีนี้ ศาลนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา แต่เนื่องจากโจทก์และจำเลยสามารถตกลงกันได้โดยจำเลยชำระหนี้ให้โจทก์เรียบร้อยแล้วโจทก์ไม่ประสงค์ดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องว่า ได้รับสำเนาคำร้องขอถอนฟ้องแล้ว ไม่คัดค้าน (อันดับ 71)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง

วันนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยแถลงให้การรับสารภาพตามฟ้องศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้งดการไต่สวน และให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง ลงโทษตามเช็คฉบับที่ 1 จำคุก 1 เดือน ลงโทษตามเช็คฉบับที่ 2 จำคุก 1 เดือนรวมจำคุก 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก

1 เดือน เห็นว่า จำเลยชำระเงินให้โจทก์ไปบ้างแล้ว และไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษถึงจำคุกมาก่อนเพื่อให้โอกาสจำเลยโทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษ โทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้เปลี่ยนเป็นกักขังแทน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 23 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 58)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 59)

ศาลฎีกาทำคำสั่งเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่าน (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา

วันนัดฟังคำสั่งของศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 71) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อมีคำสั่ง โดยศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกาตามที่ได้นัดไว้ (อันดับ 72) และส่งคำสั่งพร้อมสำนวนมายังศาลฎีกา

คำสั่ง

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์มีสิทธิถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 35 วรรคสองจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ สิทธินาคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) อันมีผลให้คำพิพากษาของศาลล่างระงับไปในตัว ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย โจทก์ยื่น
คำร้องขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัว โจทก์
มีสิทธิถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 35 วรรคสองจึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) อันมีผลให้คำพิพากษา
ของศาลล่างระงับไปในตัว ให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(ยงต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดีเย็น-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>